



2022 YILI ZABIT KÂTİBİ UYGULAMALI SINAV METİNLERİ

Metin 21

medeni kanuna göre vakıflar gerçek veya tüzel kişilerin yeterli malları belirli ve sürekli amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır tanıma göre vakfın dört temel unsuru vardır öncelikle vakfın belirli ve sürekli amacını gerçekleştirmeye özgülenmiş yeterli mal varlığının olması gerekmektedir dolayısıyla vakfın temel ögesinin mal varlığı olduğu açıktır çünkü vakfı ortaya çıkaracak mal bulunmazsa vakıf olmaz mal varlığının tamamı veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir niteliktedir bu sebeple vakfın mal varlığının kapsamına taşınır mallar taşınmaz mallar kıymetli evraklar alacak hakları girebilir vakfın ikinci unsuru vakıf oluşturmadaki amaçtır vakıf belirli ve sürekli amacının bulunması halinde kurulabilir vakfın amaç unsuru manevi veya iktisadi olabilir vakfın amacı vakfı kuran kişinin iradesi sonucu serbestçe belirlenebilir kurulacak vakfın derneklerden farklı olarak birden fazla amacı olabilir ancak vakıfların amacı imkansız hukuka ahlaka milli birliğe milli menfaatlere aykırı olamaz vakfın üçüncü unsuru ise özgülemedir özgüleme bir mal veya malvarlığının devamlı olarak vakfın amacına tahsis edilmesidir başka deyişle özgüleme vakıf için belirlenmiş amaca hizmet edecek malların tüzel kişi meydana getirmek amacıyla ayırt edilmesidir özgüleme ile malların mülkiyeti hemen vakfa geçmez malların mülkiyeti kurulan vakfın mahkemelerce tutulan sicile tescil edilip tüzel kişilik kazanmasıyla vakfa geçer vakfın dördüncü unsuru vakfı kuran kişidir vakıf kuran kişi gerçek veya tüzel kişi olabilir vakıf kuran gerçek kişi olması halinde fiil ehliyetine sahip olması gereklidir dolayısıyla sınırlı ehliyetsiz kişiler kanuni temsilcisinin rızası bulunsa bile vakıf kuramazlar ancak tam ehliyetliler sınırlı ehliyetliler vakıf kurabilirler ayırt etme gücüne sahip sınırlı ehliyetsizler vasiyetname aracılığıyla vakıf kurabilirler vakıf kurmak isteyen kişi medeni kanun gereği vakıf kurma iradesini noterde düzenlenen senet veya ölüme bağlı tasarrufla açıklayabilir vakıf kurma iradesini gösteren belge vakıf senedi olarak adlandırılır türk medeni kanununda vakıf senedinde bulunması gerekli olan unsurlar yer almaktadır vakıf kurma işlemi bittikten sonra vakıf özel sicile kaydedilir sicile kayıt sonrasında vakıf tüzel kişilik kazanmış olur mahkemenin vakıf kuruluşunu onaylaması için vakfın zorunlu organlarının oluşturulmuş olması gerekir medeni kanuna göre vakfın tek zorunlu organı yönetim organıdır